

اصابة العمل

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

تعريف إصابة العمل

إصابة العمل هي كل إصابة جسدية أو مرض مهني يتعرض له العامل بسبب العمل أو أثناء تأديته له، ويترتب عليها ضرر صحي مؤقت أو دائم يؤثر في قدرته على أداء عمله.

وتشمل إصابة العمل الحالات الآتية:

- ١- الإصابة التي تقع أثناء أداء العامل لمهام عمله أو بسببه.
- ٢- الإصابة التي تقع أثناء تنقله من مقر سكنه إلى مقر العمل أو العكس.
- ٣- الإصابة التي تقع أثناء تنقلاته التي يكلف بها من قبل صاحب العمل.
- ٤- الأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة العمل أو بيئة العمل.
- ٥- ويُعتد في ثبوت إصابة العمل بالتقارير الطبية المعتمدة، وبما تقره الجهة المختصة في نظام التأمينات الاجتماعية

تنص المادة التاسعة والعشرون : على أنه إذا أصيب العامل بإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت الإصابة لديه توظيف العامل في عمل مناسب يتوافق مع حالته الصحية، بالأجر المحدد لذلك العمل، وذلك دون الإخلال بحق العامل في التعويض المستحق عن إصابته وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



أولاً: الاستحقاقات المالية في حال العجز المؤقت :

١ - إذا ترتب على إصابة العمل عجز مؤقت يمنع العامل من أداء عمله، فإنه يستحق:

١ - أجرًا كاملاً حسب المسجل في التأمينات الاجتماعية طوال مدة الإصابة.

٢ - فإذا بلغت مدة العلاج سنة كاملة، أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه، وكانت حالته الصحية لا تمكنه من العودة إلى العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، وينتهي العقد في هذه الحالة، ويستحق العامل التعويض المقرر نظاماً.

ثانياً: الإجراءات النظامية لرفع إصابة العمل

١ - يلتزم العامل بإبلاغ صاحب العمل بالإصابة خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ وقوعها.

٢ - يلتزم صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ علمه بالإصابة

٣ - أجمالي المدة النظامية لرفع البلاغ لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ وقوع الإصابة مع ارفاق كافة المستندات المطلوبة لاثبات إصابة العمل.

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

ثالثًا: آلية صرف الأجر أثناء فترة الإصابة

يكون لصاحب العمل أحد الخيارين التاليين:

١- الاستمرار في صرف أجر العامل، واسترداد الأجر من التأمينات الاجتماعية.

٢- إيقاف صرف الأجر، وتحويل استحقاق العامل مباشرة إلى التأمينات الاجتماعية لتتولى صرف الأجر الشهر طوال مدة إصابة العامل

٣- ويجب توثيق الخيار المتبع بشكل نظامي من خلال موقع التأمينات

رابعًا: مدة الإجازة والتقارير الطبية

١- لا يوجد حد أقصى لمدة الإجازة الناتجة عن إصابة العامل، ويُعتد بالتقارير الطبية المعتمدة.

٢- يجب رفع تقارير طبية دورية كل أربعة عشر (14) يومًا عبر نظام التأمينات الاجتماعية، توضح تطورات الحالة الصحية ومدد الإجازات المقررة.

٣- حال تفاقم الإصابة، يتعين على صاحب العمل رفع طلب "تضاعف إصابة".

٤- حال ثبوت عجز كلي أو جزئي، يتم رفع طلب إثبات العجز عبر منصة التأمينات الاجتماعية وفق الإجراءات المعتمدة.



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

٥- يجب المتابعة المستمرة مع الجهة المعنية (شركة العناية الشاملة) بإدارة حالات إصابات العمل لدى التأمينات الاجتماعية.

خامساً: التعويض عن العجز

في حال ثبوت عجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة العامل، يستحق العامل تعويضاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لنسبة العجز المقررة نظاماً، ويكون هذا التعويض مستقلاً عن أجره الشهري، ويُصرف للعامل شخصياً.

سادساً: إعادة التوظيف

في الحالات التي تسمح فيها الحالة الصحية للعامل بالاستمرار في العمل بقدرات مختلفة، يلتزم صاحب العمل بإعادة توظيفه في وظيفة مناسبة تتوافق مع وضعه الصحي، بما يحقق الاستقرار المهني للعامل وبذلك تتكامل المسؤولية بين المنشأة ونظام التأمينات الاجتماعية في حماية العامل وضمان حقوقه النظامية عند وقوع إصابة العامل، ويشكل إعادة التوظيف رسالة حول الترابط الوظيفي بين المنشأة وموظفيها

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية

